

合同法中的承诺

Acceptance in Contract Law

为没有法律基础的中国英语专业学生编写

核心问题

一方提出了一个 offer 之后，另一方怎样作出法律上有效的 acceptance，从而形成 agreement?

本指南的特点	说明
不是逐句翻译	按照中国学生理解英美法时常见的困难重新组织。
保留英文术语	每个核心概念都同时保留英文表达，便于阅读案例和参加 Legal English 课程。
案例有明确结局	完整说明 Brogden v Metropolitan Railway Co 中发生了什么，以及谁最终败诉。

适用范围：英国合同法基础 · 入门级 · 无需法律背景

1. 先建立一张“合同地图”

不要一开始就背规则。先看 *acceptance* 在整个合同形成过程中的位置。

基本结构
CONTRACT = AGREEMENT + CONSIDERATION + INTENTION + 必要时的 FORMALITIES

本指南只解释其中的第一部分：agreement。在传统的英国合同法分析中，agreement 通常由两步组成：

步骤	英文概念	简单理解
1	Offer	一方提出明确的交易条件，并表示愿意依照这些条件订立合同。
2	Acceptance	另一方对该 offer 作出最终、无保留的同意。

双方当事人的名称

术语	中文解释	阅读案例时要问
offeror	要约人：提出 offer 的人	他究竟提出了哪些条件？
offeree	受要约人：收到 offer 的人	他是否以及怎样接受了这些条件？

中国学生最容易混淆的地方

- 合同不一定等于一张双方已经签字的纸。许多普通合同可以通过口头表达或行为形成。
- agreement 在这里不是日常语言中的“大家关系不错、基本同意”，而是可以用 offer 和 acceptance 分析的法律合意。
- 即使 offer 已经存在，仍然必须继续分析 consideration、intention 以及可能的 formalities。

法域提示
本指南解释的是英国合同法的传统原则。中国法、美国法或其他法域可能使用类似概念，但具体规则并不完全相同。

2. 什么是 Acceptance?

关键不是内心是否同意，而是外在表现是否构成最终同意。

Acceptance 是 offeree 对 offer 条件作出的最终且无保留的同意。英语中常用 final and unqualified assent。这里的 assent 就是 agreement 或 consent。

核心规则

Acceptance 必须与 offer 相对应，并且必须通过外在的语言或行为客观地表现出来。

为什么采用客观标准？

法院通常不会只问：“这个人心里怎么想？”法院会运用 objective test：一个了解相关背景的合理人，会怎样理解当事人的语言和行为？

单独看通常不够	可能构成有效的外在表示
“我在心里已经决定接受。”	把 “I accept your offer” 传达给 offeror。
没有表达出来的履行意图	实际按照 offer 的内容开始履行。
事后说：“我当时就是这个意思。”	在相关时间点已经出现能够被他人理解的语言或行为。

例子

卖方说：“我以 4,000 英镑出售 100 把椅子，6 月 1 日交货。”买方回答：“I accept those terms.” 合理人会把这句话说为最终的同意。因此，在合同成立的其他条件也满足时，双方已经形成 agreement。

Legal English 提醒

- 标准搭配是 accept an offer。
- 不要把它简单说成 accept a contract，因为 acceptance 是帮助合同成立的一步。
- 常用判定句：The reply amounted to acceptance.

3. Mirror Rule：接受必须与要约相符

“Yes” 后面如果加了新条件，可能就不再是 *acceptance*。

课程中使用 mirror rule，也常写作 mirror-image rule。意思是：offeree 接受的必须是 offeror 实际提出的条件。

原 offer	回应	法律性质
“£4,000；6 月 1 日交货。”	“Yes, I accept.”	与 offer 相符，可能构成 acceptance。
“£4,000；6 月 1 日交货。”	“我接受，但必须 6 月 15 日交货。”	改变了交货日期，通常不是 acceptance。
“£4,000；6 月 1 日交货。”	“你能不能早点交货？”	可能只是 request for information，必须结合语境判断。

Counter-offer 是什么？

counter-offer 是对原 offer 作出的新提议。它的实际含义是：“我愿意订立合同，但我要使用不同的条件。”因此，它不是原 offer 所需要的最终 yes。

1. 先确定 offer：写清标的、价格、数量、时间以及规定的接受方式。
2. 客观解释回应：不要只看当事人后来怎样描述自己的意思。
3. 逐项比较：回应是否增加、删除或修改了条件？
4. 写出结论：完全相符，可能是 acceptance；实质性改变，通常是 counter-offer。

重要区别
问题不一定等于 counter-offer。询问 “Could you deliver earlier?” 可能只是 request for information，并没有拒绝原 offer。

4. Acceptance by Conduct

法律可以从行为中看见“同意”。

Acceptance 可以通过口头语言、书面文字或行为作出。acceptance by conduct 指当事人的行为客观上清楚表明他接受了相关条件。

形式	例子	法院关注什么
口头语言	“I accept your offer.”	表达是否最终、清楚并已经传达？
书面文字	签字信件或接受条件的电子邮件	文字是否与 offer 的条件相符？
行为	双方开始按照拟议条件履行	行为是否明确指向双方所主张的 agreement？

分析行为时的五个问题

- 是否存在足够明确的 offer 或一组拟议条件？
- 被主张为 acceptor 的人是否知道这些条件？
- 他的行为是否与这些条件一致？
- 合理人是否会把这种行为理解为同意？
- 双方是否都把该安排当作有约束力的合同？

生活化例子

供应商收到一份六个月供货协议草案。没有人签字，但买方随后每月按照草案中的数量和价格下单，供应商交货并收款。持续履行可能客观地表明 acceptance by conduct。

不要过度理解

- 不是每一份未签字的 draft 都自动成为合同。
- 不是任何履行行为都能证明当事人接受了每一项有争议的条款。
- 如果法律规定必须采用特定形式，或者双方明确约定“签字后才受约束”，formalities 仍然重要。

5. 案例：Brogden v Metropolitan Railway Co

(1877) 2 App Cas 666, House of Lords

理解当事人

一方	身份	在交易中的作用
Brogden 的企业	煤炭供应商	长期向铁路公司供应煤炭。
Metropolitan Railway Company	铁路公司	购买煤炭并支付价款。

事实经过

1. 长期合作：双方多年来一直在没有正式长期合同的情况下进行煤炭交易。
2. 铁路公司发送 draft：铁路公司希望把交易关系写成一份正式供货协议。
3. Brogden 修改 draft：Brogden 填入仲裁员的姓名，写上 “approved”，然后把文件寄回。这个修改意味着他的回应可以被理解为 counter-offer。
4. 没有正式签署：铁路公司没有签字，也没有用正式通知明确表示接受修改后的文件。
5. 双方开始履行：此后较长时间内，煤炭按照 draft 所体现的条件被订购、交付和付款。
6. 争议发生：后来双方发生纠纷。Brogden 主张：正式文件没有完成，所以不存在有约束力的合同。

法院要解决的问题
双方虽然没有正式签署和交换合同文件，但后来的实际履行是否已经客观地表明 acceptance，并使 draft 成为有约束力的合同？

为什么这个案件容易被误解？

关键不是“存在一份 draft”。Draft 本身可能只是谈判材料。真正重要的是：修改后的 draft 被寄回之后，双方怎样行动。

6. Brogden：判决、理由与最终结果

House of Lords 的判决

英国上议院认为双方之间存在有约束力的合同。正式文件虽然没有按照原先设想完成，但双方已经依照拟议条件履行。他们的行为客观地表明了 agreement。

分析问题	本案中的答案
Brogden 修改后的文件本身是否立即完成合同？	不一定。修改意味着铁路公司仍需接受。
铁路公司是否书面通知 acceptance？	没有正式的书面接受通知。
什么行为构成 acceptance？	双方按照 draft 条件进行订购、交货和付款。
为什么 conduct 重要？	它表明双方客观上把该安排当作有约束力的合同。

案件最终怎样结束？

明确结局
Brogden's appeal was dismissed. 上议院驳回了 Brogden 的上诉。双方已经通过行为形成合同，Brogden 不能仅以文件没有正式签署和交换为由逃避合同义务。

本案确立的原则

如果双方明知某份 draft 的内容，并且客观上依照它行动、把它当作有约束力的安排，那么他们的行为可以构成 acceptance。

本案不等于以下命题

- 所有未签字的 draft 都是合同。
- 一个人只在心里接受就足够了。
- 法院可以忽略 offer 或 counter-offer 的具体内容。
- 法律上的 formalities 永远不重要。

7. 怎样分析 Acceptance 问题？

使用 IRAC: Issue - Rule - Application - Conclusion

Issue

准确说出争点。例如：“买方是否通过语言或行为接受了卖方的 offer？”

Rule

Acceptance 必须是最终且无保留的，必须与 offer 相对应，并且必须能够从外在语言或行为中客观确定。Conduct 在清楚表明同意时可以构成 acceptance。

Application

- 准确引用或概括 offer 的内容。
- 指出回应是否改变了任何条件。
- 说明合理人会怎样理解语言和行为。
- 具体描述履行：下单、交货、付款或者使用服务。
- 如果双方按照未签字的 draft 行动，可以与 Brogden 比较。
- 同时讨论反面证据，例如 “subject to contract” 或明确的签字要求。

Conclusion

直接回答，但可以保留必要的限定。例如：“On balance, the repeated orders and deliveries objectively show acceptance by conduct; a binding agreement was therefore formed.”

给中国学生的阅读方法

1. 先标人物：谁是 offeror？谁是 offeree？不要一开始就背法院结论。
2. 画时间顺序：offer、修改、回应、履行和争议分别发生在什么时候？
3. 区分事实与规则：“没有签字”是事实；“行为可以构成 acceptance”是法律规则。
4. 最后再评价：合同法问题不是先问谁更善良，而是先问法律构成要件是否满足。

8. Legal English 词汇与表达

英文术语	中文解释	常用英文句型
acceptance	承诺；对 offer 的最终无保留同意	The reply amounted to acceptance.
assent	同意；合意	The conduct demonstrated assent.
binding	具有法律约束力的	The parties treated the draft as binding.
by conduct	通过行为	The offer was accepted by conduct.
counter-offer	反要约；提出不同条件的新 offer	The change was a counter-offer.
draft	草案；尚未最终完成的文件	The parties acted on the draft.
execute a contract	正式完成合同，通常包括签署	They never executed the document.
mirror rule	承诺必须与要约相符	The response failed to mirror the offer.
objective test	根据外在语言和行为判断	The court applied an objective test.
offeree	受要约人	The offeree accepted the terms.
offeror	要约人	The offeror proposed a delivery date.
unqualified	无保留的；没有附加新条件	The reply was not unqualified.

写作中常用的动词

- constitute / amount to: The deliveries amounted to acceptance by conduct.
- indicate / demonstrate: The payment demonstrated assent.
- correspond with / match: The response did not correspond with the offer.
- vary / modify: The offeree modified the delivery term.
- infer: The court inferred acceptance from the parties' performance.

表达建议

不要写：“They made a contract somehow.” **更准确的写法是：**“Their performance objectively demonstrated acceptance by conduct.”

9. 总结与自测

五句话总结

1. Offer 本身通常不够：还需要有效的 acceptance。
2. Acceptance 采用客观判断：重点是外在语言和行为，不只是内心想法。
3. Acceptance 必须与 offer 相符：改变条件的回应通常是 counter-offer。
4. 行为可以表达同意：没有签字不一定意味着没有合同。
5. Brogden 是经典案例：双方按照修改后的 draft 履行，因此形成合同；Brogden 的上诉被驳回。

检查理解

1. 为什么秘密决定接受通常不够？：
2. Acceptance 与 counter-offer 有什么区别？：
3. 哪些事实可能证明 acceptance by conduct？：
4. 为什么 Brogden 中的 draft 本身并不会自动成为合同？：
5. 什么行为使 House of Lords 认定双方存在合同？：
6. Brogden 的上诉最终怎样结束？：

一分钟问题

一家咖啡店向供应商发送一份未签字的 draft：每月供应 20 袋咖啡，价格 300 英镑。供应商修改了交货日期，写上“approved”并寄回。咖啡店没有签字，但连续六个月在修改后的日期下单并付款。是否存在 acceptance？

建议思路：先确定咖啡店的 draft offer，再判断供应商的修改是否为 counter-offer，最后分析咖啡店此后的行为。参照 Brogden，持续按照修改后的条件下单和付款强烈支持 acceptance by conduct；但仍应检查是否存在 formalities 或相反的确切声明。

资料与范围

核心案例：Brogden v Metropolitan Railway Co (1877) 2 App Cas 666 (House of Lords)。

本指南以提供的英语课程转写文本为基础，针对中国英语专业学生重新组织并补充解释。仅供教学使用，不构成法律意见。